من نسب او رضاع بالنكاح ويلحق بهن بالسنة الجمع بينها وبين عمتها او خالتها ويجوز نكاح كل
واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة الا لكن مَا قَدْ سَلَفَ في الجاهلية من نكاحكم
بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا لما سلف منكم قبل النهي رَّحِيْمًا بكم
في ذلك و حرمت عليكم الْمُحْصَنٰتُ اي ذوات الازواج مِنَ النِّسَاءِ ان تنكحوهن قبل مفارقة
ازواجهن حرائر مسلمات كن او لا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من الاماء بالسبي فلكم وطؤهن وان كان
لهن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء كِتٰبَ اللهِ نصب على المصدر اي كتب ذلك عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
بالبناء للفاعل والمفعول لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اي سوى ما حرم عليكم من النساء أَنْ تَبْتَغُوْا تطلبوا
النساء بِأَمْوَالِكُمْ بصداق او ثمن مُّحْصِنِيْنَ متزوجين غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ زانين فَمَا فمن
اسْتَمْتَعْتُمْ تمتعتم بِهٖ مِنْهُنَّ ممن تزوجتم بالوطي فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مهورهن التي فرضتم
لهن فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ انتم وهن بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ من حطها او
بعضها او زيادة عليها إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا بخلقه حَكِيْمًا فيما دبره لهم وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا غنا ان يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الحرائر الْمُؤْمِنٰتِ هو جرى على الغالب فلا مفهوم له فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ينكح مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ فاكتفوا بظاهره وكلوا
السرائر اليه فانه العالم بتفاصيلها ورب امة تفضل الحرة فيه وهذا تانيس بنكاح الاماء
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ اي انتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن فَانْكِحُوْهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ مواليهن وَاٰتُوْهُنَّ اعطوهن أُجُوْرَهُنَّ مهورهن بِالْمَعْرُوْفِ من غير مطل و
نقص مُحْصَنٰتٍ عفائف حال غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ زانيات جهرا وَّلَا مُتَّخِذٰتِ أَخْدَانٍ اخلاء يزنون
بها سرا فَإِذَا أُحْصِنَّ زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ زنا فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ الحرائر الابكار اذا زنين مِنَ الْعَذَابِ الحد فيجلدن خمسين
ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب الحد بل
لافادة انه لا رجم عليهن اصلا ذٰلِكَ اي نكاح المملوكات عند عدم الطول لِمَنْ خَشِيَ
خاف الْعَنَتَ الزنا واصله المشقة سمي به الزنا لانه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في
الاخرة مِنْكُمْ بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة
وعليه الشافعي وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحهن ولو عدم
وخاف وَأَنْ تَصْبِرُوْا عن نكاح المملوكات خَيْرٌ لَّكُمْ لئلا يصير الولد رقيقا وَاللهُ غَفُوْرٌ